V Brně dne 28. února 2010
Sp. zn.: 4673/2008/VOP/MV

Ze závěrečného stanoviska

ve věci podnětu Mgr. S. G. a paní J. B. vydaného podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv

Součástí mého závěrečného stanoviska je zpráva o výsledku šetření ze dne 26. 8. 2009 vydaná podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o veřejném ochránci práv“).

Ve zprávě o výsledku šetření, které bylo zahájeno na základě podnětu Mgr. S. G. a paní J. B., dětí zemřelého pana S. G., jsem se zaměřila především na to, zda orgán vykonávající státní správu učinil dostatečné kroky ke zjištění způsobilosti snoubence k uzavření manželství a zda mohl za daných okolností postupovat jiným, lepším způsobem. Za největší pochybení oddávajícího Ing. P. B. a matrikářky J. B. jsem označila to, že před provedením svatebního obřadu nezjišťovali, zda snoubenec S. G. je způsobilý projevit svoji vůli ke vstupu do manželství. Vyslovila jsem otázku, zda jsou laici (oddávající a matrikářka) schopni během pěti minut určit, zda je vážně nemocný člověk způsobilý činit závažné právní úkony. Podle mého názoru by si vždy před úkonem měli vyžádat stanovisko ošetřujícího lékaře, případně se pokusit komunikovat se snoubencem ještě před tím, než oddávající položí tradiční otázku, zda snoubenec vstupuje do manželství dobrovolně.

Dále jsem ve zprávě o výsledku šetření poukázala na to, že oddávající a matrikářka sice v šetřeném případě podle svých slov vnímali situaci jako přímé ohrožení života pana G., zároveň však nejednali způsobem, který by byl takové situaci adekvátní. Místostarosta Ing. B. po návštěvě PaedDr. K. ve svém bydlišti závažnost jejího sdělení o zdravotním stavu jejího snoubence S. G. nijak neověřoval a záležitost ponechal na následující den k vyřízení matrikářce. Ani ta však dne 1. 8. 2008 nijak neověřovala, zda pan G. je v přímém ohrožení života, a postupovala sice urychleně, přednostně, ale v podstatě běžným způsobem jako při uzavření manželství na jiném vhodném místě.

Ve zprávě o výsledku šetření jsem zmínila, že zákon neurčuje, jakým způsobem lze prokázat, že jde o přímé ohrožení života. Současně jsem však upozornila na to, že by nemělo docházet ke zneužívání právní úpravy,[1] která snoubencům umožňuje, aby i při mimořádných situacích bezprostředního ohrožení života uzavřeli manželství. Vyslovila jsem proto názor, že v případě uzavření manželství v nebezpečí smrti, kdy není třeba předkládat potřebné doklady, by mělo přijetí prohlášení snoubenců o vstupu do manželství předcházet na místě prostřednictvím dotazu k lékaři zjištění, zda je snoubenec v přímém ohrožení života

[1] Ustanovení § 7 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

a zda je způsobilý k projevu vůle. Pokud místostarosta Ing. P. B. a matrikářka J. B. i v situaci přímého ohrožení života pana G. použili tiskopis používaný v běžných situacích uzavření manželství, pak moje výtka směřovala k tomu, že do protokolu o uzavření manželství nepoznamenali, že jde o sňatek v přímém ohrožení života.

V závěru zprávy o výsledku šetření jsem se také pozastavila nad tím, že tajemník Městského úřadu ve Z. Ing. V. K. při vyřízení stížnosti stěžovatelů v postupu matričního úřadu žádný rozpor se zákonem ani jiná pochybení neshledal.

Zprávu o výsledku šetření jsem zaslala starostovi města a požádala jej, aby se zprávou seznámil místostarostu, tajemníka a matrikářku J. B., záležitost s nimi projednal, a k mým zjištěním se vyjádřil.

V reakci na zprávu o výsledku šetření bylo Kanceláři veřejného ochránce práv doručeno vyjádření starosty města Z. Starosta města mi dále zaslal stanovisko krajského úřadu, o které Městský úřad v Z. požádal.

Od Mgr. S. G. jsem obdržela znalecký posudek z oboru zdravotnictví, specializace neurologie ve věci zjištění zdravotního stavu pana S. G., v den jeho smrti 1. 8. 2008. Znalecký posudek byl zpracován doc. MUDr. P. S., CSc., znalcem jmenovaným Krajským soudem v Brně.

A - Vyjádření úřadů

Starosta města ve svém vyjádření označil za fundament celé kauzy interpretaci ustanovení § 7 zákona o rodině, zejména pak pojmu přímého ohrožení života snoubence, a dále pak výčet náležitostí protokolu o uzavření manželství. Dále se věnoval rozboru pojmu „přímé ohrožení života“ a uvedl, že průběh nemoci snoubence S. G. byl takový, že zde existovalo v danou dobu přímé ohrožení jeho života, a proto je zřejmé, že aplikace postupu dle ustanovení § 7 zákona o rodině byla zcela namístě. Starosta se dále ve svém vyjádření zabýval náležitostmi protokolu o uzavření manželství. Uvedl, že zákonem není stanovena povinnost uvádět do protokolu, že se postupuje dle ustanovení § 7 zákona o rodině a specifikovat a identifikovat dané ohrožení života snoubence. Připustil sice, že by v mnoha případech zřejmě nebylo na závadu okolnosti aplikace ustanovení § 7 zákona o rodině v protokolu uvést, avšak trval na tom, že takovýto zápis zákon nevyžaduje. Dále ve svém vyjádření poukázal rovněž na to, že v zákoně není výslovně stanoveno, zda přímé ohrožení života má prokazovat snoubenec nebo zjišťovat úřad, lze se tedy domnívat, že stěžejním bude samotné přesvědčení úřadu o tom, že zde takové ohrožení existuje. Úřad si může k potvrzení skutečnosti přímého ohrožení života vyžádat od snoubence či jiné osoby nějaký důkaz, pokud tak ale neučiní, nelze hovořit o porušení nějaké povinnosti. Snoubenec S. G. vážně nemocen. Průběh této nemoci byl takový, že zde existovalo v danou dobu přímé ohrožení jeho života. To se ostatně den následující po uzavření manželství potvrdilo jeho úmrtím. Podle starosty je tedy zřejmé, že aplikace postupu dle ustanovení § 7 zákona o rodině byla zcela namístě.

V závěru svého vyjádření se starosta dotkl otázky pravomoci a působnosti veřejného ochránce práv. Poukázal na ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 349/1999

Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,[2] a dovodil, že má-li být dána pravomoc ochránce v dané věci, musí být alespoň tvrzeno porušení základního práva či svobody. Podle starosty nelze spojovat případné pochybení orgánu s automatickým porušením právě základního práva či svobody ve smyslu Listiny základních práv a svobod. V tomto případě k porušení základních práv jednotlivců nedošlo. Stěží lze uvažovat o porušení práva obou snoubenců. Ti měli zájem na tom, aby vstoupili do svazku manželského, což se i stalo. Postup úřadu (ať již došlo, či nedošlo k pochybení) sám o sobě neměl a nemá na platnost vzniklého manželství vliv. Starosta vytýká, že v závěrečné zprávě o výsledku šetření není vůbec uvedeno, jaké a čí základní právo či svoboda měly být postupem úřadu porušeny. Ve svém vyjádření uvedl: „*I pokud by bylo shledáno dílčí administrativní pochybení zúčastněných úředních osob, nemělo by takové pochybení žádný vliv na základní práva a svobody jednotlivců, neboť nikdo z nich nebyl na svých právech zkrácen. Z toho důvodu mám za to, že věc nespadá do působnosti veřejného ochránce práv.“* Starosta své vyjádření ke zprávě uzavřel tím, že k pochybení v postupu úřadu, resp. osob vykonávajících státní správu, nedošlo.

Tajemník Městského úřadu v Z. požádal o stanovisko k této kauze krajský úřad. Vedoucí odboru správního ve svém stanovisku dospěla k následujícím závěrům. Žádný právní předpis nestanovuje matrikářce povinnost poznamenat do protokolu o uzavření manželství skutečnost, že se jedná o sňatek uzavřený v ohrožení života. Současně však připustila, že by to bylo za dané situace vhodné. Matrikářce lze pouze vytknout, že v dotazníku k uzavření manželství uvedla, že rodný list byl předložen, ač jej před uzavřením manželství měla k dispozici pouze ve faxové podobě. Podle vedoucí správního odboru krajského úřadu zákon o rodině nespecifikuje, jak je třeba prokazovat přímé ohrožení života, a zjištění ponechává zákonodárce na uvážení oddávajícímu orgánu a matrikářce. Tento fakt může být sice doložen např. potvrzením lékaře, popřípadě vyjádřením lékaře, které bude dodatečně potvrzeno písemným dobrozdáním, avšak oddávajícímu a matrikářce v posuzovaném případě nelze vytknout, když si takové potvrzení nevyžádali.

Vedoucí správního odboru krajského úřadu se, na rozdíl od starosty města Z., věnovala i otázce prokázání způsobilosti ženicha k uzavření manželství. Způsobilost je podle vedoucí správního odboru krajského úřadu zřejmá z toho, že ženich stvrdil svůj souhlas s uzavřením manželství slovem „ano“, a dále svým podpisem na protokolu k uzavření manželství za přítomnosti dvou svědků, oddávajícího a matrikářky, a že ošetřující lékař následně potvrdil, že ženich je plně při vědomí.

Závěrem vedoucí správního odboru uvedla: „*Krajský úřad neshledal v postupu matričního úřadu při uzavření manželství mezi panem S. G.a paní K.porušení zákonem stanoveného postupu, naopak matrikářka z přílišné pečlivosti postupovala poněkud nestandardním způsobem, když si vyžádala navíc některé z dokladů, jakoby se jednalo o uzavření manželství na jiném vhodném místě*.“

[2] „Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod.“

B - Stanovisko veřejného ochránce práv

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv: *„Zjistí-li ochránce šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení (ustanovení § 1 odst. 1), vyzve úřad, aby se k jeho zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil.“*

Podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv: „*Pokud úřad na výzvu podle odstavce 1 sdělí, že provedl nebo provádí opatření k nápravě, a ochránce tato opatření shledá dostatečnými, vyrozumí o tom stěžovatele i úřad. Jinak ochránce po obdržení vyjádření nebo marném uplynutí lhůty sdělí písemně své závěrečné stanovisko úřadu a stěžovateli; součástí tohoto stanoviska je návrh opatření k nápravě.*“

Z vyjádření starosty města Z. je zřejmé, že pochybení osob vykonávajících státní správu, zmíněná ve zprávě o výsledku šetření, neuznal. O správnosti svého názoru mě však svým vyjádřením nepřesvědčil. Domnívám se, že nepřijetí závěru zprávy o pochybeních místostarosty Ing. P. B. a matrikářky J. B. pramení z jistého nepochopení role ombudsmana v systému kontroly výkonu státní správy. Starosta města Z. se mýlí, má-li za to, že pravomoc a působnost veřejného ochránce práv je dána jen tehdy, je-li alespoň tvrzeno porušení základního práva nebo svobody.

Podle § 1 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv: „*Veřejný ochránce práv (dále jen "ochránce") **působí** k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, **a tím přispívá** k ochraně základních práv a svobod“.*

Již ze samotného úvodního ustanovení zákona o veřejném ochránci práv je zjevné, že ochránce nepůsobí jen, když je tvrzeno porušení základních práv a svobod. Cituji z důvodové zprávy k návrhu zákona o veřejném ochránci práv:

„Je totiž jistým omylem chápat ombudsmana především jako ochránce základních práv a svobod, který by tak mohl konkurovat soudnictví (především ústavnímu). … Přehlíživé nebo liknavé jednání, arogance, nezdvořilost, neodůvodněné průtahy, špatný výklad záměru zákonodárce atp. můžeme uvést jako postupy, jež většinou nelze subsumovat pod porušení základních lidských práv a svobod, někdy jsou dokonce právně v pořádku. A takovým věcem by se ochránce měl především věnovat, ačkoliv citlivá otázka ochrany lidských práv - jež ovšem spadá pod ochranu především Ústavního soudu - by si v činnosti ochránce také zasluhovala jistou pozornost, byť ne prioritní.“[3]

Ve zprávě o šetření jsem uvedla, že se zaměřím na to, zda oddávající a matrikářka mohli za daných okolností postupovat jiným, lepším způsobem. Nezdůrazňovala jsem příliš aspekt porušení zákona, ale šlo mi především o nalezení vhodnějších postupů, které by lépe odpovídaly smyslu příslušných ustanovení zákona. V úvodu části C zprávy o výsledku šetření jsem také uvedla, že ochránci

[3] Celý text důvodové zprávy na adrese: www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=27950 .

nepřísluší posuzovat, zda pan S. G. byl v době uzavření manželství způsobilý projevit svoji vůli k uzavření manželství a zda manželství vzniklo, či nevzniklo.

Starosta města Z. Ing. P. N. v úvodu svého vyjádření ke zprávě sice správně konstatuje, že pochybení oddávajícího a matrikářky jsem spatřovala v tom, že před provedením svatebního obřadu nezjišťovali, zda je snoubenec způsobilý projevit svoji vůli ke vstupu do manželství, avšak dále se ve svém vyjádření této mojí hlavní výtce vůbec nevěnuje. Podle starosty zřejmě nebylo namístě, abych se zabývala tím, zda oddávající Ing. P. B. a matrikářka J. B. věnovali dostatečnou pozornost způsobilosti ženicha k právním úkonům, protože zákon takovou povinnost oddávajícímu a matrikářce výslovně nestanoví. Domnívám se však, že se jedná o tak elementární věc, kdy výslovné právní úpravy není třeba. Ostatně podle ustanovení § 104 zákona o rodině se ustanovení občanského zákoníku použijí tehdy, nestanoví-li zákon o rodině něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku týkající se způsobilosti k právním úkonům tak lze subsidiárně použít i na právní úkon, kterým snoubenec souhlasí s uzavřením manželství.[4] I v případě uzavření manželství v přímém ohrožení života podle ustanovení § 7 zákona o rodině musí být tedy zachována způsobilost snoubence k právním úkonům. Mám tedy za to, že oddávající, který přijímá sňatečné prohlášení snoubenců, je povinen věnovat pozornost jak ověření totožnosti snoubenců, tak i tomu, zda prohlášení je učiněno svobodně, vážně, určitě a srozumitelně.

Starosta města Z. se mě ve svém vyjádření ke zprávě snaží přesvědčit, že v daném případě skutečně šlo o sňatek v přímém ohrožení života. Moje výtky vůči postupu oddávajícího Ing. P. B. a matrikářky J. B. obsažené ve zprávě o šetření však nikterak nesměřovaly k tomu, že jednali jakoby šlo o uzavření manželství v přímém ohrožení života, ačkoliv o takový případ nešlo. Naopak vytýkala jsem, že ač podle svých slov situaci vnímali jako přímé ohrožení života pana S. G., ve skutečnosti nejednali tak, jak by v takové situaci předvídané ustanovením § 7 zákona o rodině jednat měli. Dále je ve zprávě vysvětleno, že pro platnost úkonu musí být způsobilost k právním úkonům zachována i v situaci přímého ohrožení života.

Hlavním důvodem nepřijetí závěrů mojí zprávy o šetření ze strany starosty města Z. je patrně nepochopení úlohy ombudsmana a také představa, že právo může a má detailně popisovat veškeré postupy při plnění oprávnění a povinností správního úřadu. Životní situace jsou však natolik pestré, že nelze požadovat, aby právní úprava na všechny eventuality řešení jednotlivých případů pamatovala.

Z vyjádření starosty města Z. i ze stanoviska vedoucí správního odboru krajského úřadu mám za to, že se shodneme, že ač to zákon výslovně neukládá, bylo by pro účel a smysl administrace dokladů o uzavření sňatků a následnou kontrolu vhodnější, aby při použití běžného tiskopisu k uzavření manželství bylo na něm uvedeno, že se jednalo o uzavření manželství v přímém ohrožení života.

Věřím také, že starosta města Z., tajemník Městského úřadu v Z. i krajský úřad připustí, že v případech uzavření manželství v nemocničním zařízení by měla být větší pozornost věnována otázce způsobilosti snoubenců k projevu vůle. Jsem

[4] Upozornit lze zejména na ustanovení § 37 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož musí být právní úkon učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný.

přesvědčena, že mezi námi nebude zásadního sporu o tom, že je vhodné, aby si oddávající nebo matrikářka, třebaže jim to zákon výslovně neukládá, ještě před položením otázky o vstupu do manželství opatřili stanovisko ošetřujícího lékaře k rozpoznávacím schopnostem hospitalizovaného snoubence a pokusili se s tímto snoubencem také komunikovat. Možná se budeme nadále rozcházet jen v náhledu na míru závažnosti jednání oddávajícího a matrikářky v konkrétním šetřeném případě. Podle mého názoru se jednalo o pochybení,[5] o podcenění důležité povinnosti vyplývající ze smyslu a účelu zákona,[6] doprovázené navíc drobnějšími pochybeními matričního úřadu. Znepokojující na celé záležitosti je také to, že tajemník Městského úřadu v Z. Ing. V. K. ani při vyřízení opakované stížnosti stěžovatelů žádné pochybení matričního úřadu neshledal.

Rovněž tak věřím, že starosta města Z., tajemník Městského úřadu v Z. i krajský úřad budou souhlasit s tím, že z logiky věci plyne, že na uzavření manželství v přímém ohrožení života podle ustanovení § 7 zákona o rodině nelze aplikovat příslušná ustanovení právních předpisů vztahující se k uzavření manželství na jiném vhodném místě.

C - Závěr

Podle § 20 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv: *„Úřad je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit ochránci, jaká opatření k nápravě provedl.“*

Podle § 20 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv: *„Jestliže úřad povinnost podle odstavce 1 nesplní, nebo jsou-li opatření k nápravě podle názoru ochránce nedostatečná, ochránce a) vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu, b) může o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem úřadu.“*

Konkrétní opatření k nápravě v daném případě navrhnout nemohu. Není totiž v možnostech městského úřadu vzniklou situaci změnit. O platnosti či neplatnosti manželství, resp. o tom, zda manželství vzniklo či nevzniklo, může rozhodnout pouze soud.

Závěrečné stanovisko zasílám starostovi města Z. a trvám na tom, aby záležitost projednal s místostarostou Ing. P. B., matrikářkou J. B. a tajemníkem Ing. V. K. Za odpovídající reakci bych pokládala sdělení, že oddávající a matriční úřad budou napříště v obdobné situaci postupovat tak, jak je naznačeno v části C tohoto závěrečného stanoviska.

---

[5] Tento můj závěr, vyslovený ve zprávě o šetření, potvrzuje znalecký posudek doc. MUDr. P. S., CSc., zpracovaný dne 25. 11. 2008, v jehož závěru se uvádí: „V době uzavření sňatku, tedy dopoledne dne 1. 8. 2008 si pacient (S.G., 1947) nemohl uvědomovat sám sebe ani svoje okolí, šlo o umírajícího člověka. Jeho volní systém nebyl schopný si tuto událost dát do souvislostí…“

[6] Nejvyšší správní soud v odůvodnění svého rozsudku čj. 1As 26/2009-69, ze dne 29. 4. 2009 (www.nssoud.cz), s odkazy na judikaturu Ústavního soudu: „Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je toliko východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.).“

Stanovisko dále zasílám stěžovateli Mgr. S. G. Na vědomí jej zasílám řediteli krajského úřadu.

RNDr. Jitka S e i t l o v á
zástupkyně veřejného ochránce práv

Poznámka:

Starosta města Z. Ing. P. N. v odpovědi na závěrečné stanovisko zástupkyně veřejného ochránce práv sdělil, že se závěrečným stanoviskem seznámil tajemníka úřadu Ing. V. K., místostarostu Ing. P. B. a matrikářku paní J. B. a předmětnou záležitost s nimi projednal. Současně oznámil, že oddávající a matrikářka budou napříště postupovat v obdobné situaci tak, jak je naznačeno v závěrečném stanovisku.

Na závěrečné stanovisko reagoval i ředitel krajského úřadu. Vyjádřil souhlas tím, že v případě uzavření sňatku v ohrožení života by zejména pro následnou kontrolu bylo vhodné do běžného tiskopisu o uzavření manželství poznačit skutečnost, že se jedná o uzavření manželství v přímém ohrožení života. Dále rovněž sdílí názor, že i v situaci přímého ohrožení života musí být zachována způsobilost k právním úkonům, čemuž by v těchto případech měla být věnována zvýšená pozornost. I když to zákon neukládá, bylo by vhodné, aby si oddávající nebo matrikářka opatřili stanovisko ošetřujícího lékaře k rozpoznávacím schopnostem snoubence ještě před vlastním obřadem. Ředitel krajského úřadu vyjádřil souhlas i s názorem, že na uzavření manželství podle § 7 zákona o rodině by se neměla aplikovat ustanovení právních předpisů vztahující se k uzavření manželství na jiném vhodném místě. Závěrem ředitel krajského úřadu uvedl, že i když postup při uzavírání manželství v přímém ohrožení života naznačený v závěrečném stanovisku považuje za vhodnější oproti postupu, který zvolil v posuzovaném případě oddávající s matrikářkou, zastává názor, že jejich jednání nelze považovat za porušení zákonem stanoveného postupu.